

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 6 апреля 2010 г. N 12855-ИП/08

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо по вопросу правомерности разработки специальных технических условий для проектной документации на объекты капитального строительства в случае отступления от требований норм в части инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и сообщается следующее.

Согласно пункту 5 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий осуществляются в случае, если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства (далее - Порядок) утвержден приказом Минрегиона России от 1 апреля 2008 г. N 36 "О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства" (зарегистрирован в Минюсте России 11.04.2008 N 11517). Согласно Порядку отступления от требований, установленных действующими нормативными техническими документами, не могут являться основанием для разработки СТУ.

Согласно Положению о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 "Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", к полномочиям Минрегиона России не относится утверждение (согласование) в отношении отдельных объектов капитального строительства проектных решений, содержащих отступления от требований, установленных действующими нормативными техническими документами.

При разработке проектной документации на объекты капитального строительства, в части мероприятий по гражданской обороне, следует руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе СПиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны".

Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.ПОНОМАРЕВ